

1500348-88.2020.8.26.0180

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... ESTABELECIDAS PARA O ILÍCITO PENAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFIRMAÇÃO DAS PENAS BASES ESTIPULADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM PELA DUPLA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE. RATIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA. ESTRITA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500348-88.2020.8.26.0180 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500348-88.2020.8.26.0180

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045692/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 11902295 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 11902461 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 11902296 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 1435/2019/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 1434/2019/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERALDO OSEIAS OLIMPIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

EVERALDO OSEIAS OLIMPIO, vulgo "Gorgão", devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 309 e 311 da Lei nº 9.503/97 e 330, do Código Penal, em concurso material, porque em 05 de julho de 2019, por volta das 01h40, na Praça Mota sobrinho, Largo São João, na cidade e comarca de Espírito Santo do Pinhal, o acusado, sem ser pessoa legalmente habilitada, conduziu o veículo Fiat uno, cor branca, ano/modelo 1986, placas BOC3478 - São João da Boa Vista/SP, pela via pública supramencionada gerando perigo de dano.
Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EVERALDO OSEIAS

OLIMPIO, vulgo "Gordão", desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Leandro Teodoro de Oliveira e Carlos Cesar de Paula.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EVERALDO OSEIAS OLIMPIO, vulgo "Gordão", trafegou com o veículo Fiat Uno, cor branca, ano/modelo 1986, placas BOC3478 - São João da Boa Vista, em velocidade incompatível com a segurança viária, nas proximidades de estações de embarque e desembarque de passageiros, gerando perigo de dano.

Laudos Periciais às fls. 58/66 e 67/74.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 10 de dezembro de 2020 (fl. 84).

O réu foi regularmente citado (fl. 108), apresentando resposta à acusação à fl. 114.

No curso da instrução, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, seguindo-se do interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à reprimenda, na primeira fase, impõem-se consignar que o seu possui maus antecedentes. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a confissão. Na terceira fase, nada a considerar. Imposição de regime inicial aberto, tendo em vista a reincidência.

A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do acusado. Sustentou a insuficiência de provas para condenação na incidência dos dois artigos 309 e 311 do CTB, requer absolvição do acusado, na hipótese de condenação, que seja aplicada apenas a pena do artigo 309 do CTB, pois não há como se aferir a velocidade superior a permitida no local. Subsidiariamente, a aplicação da pena de multa em substituição à pena de detenção.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04, 05/06 e 07/08), pelo receituário médico (fl. 11), pelo ofício do Detran (fl. 45), pelos laudos periciais (fls. 58/66 e 67/74), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é certa.

Em solo policial (fl. 13), o acusado disse que na data dos fatos foi levar sua irmã ao trabalho e no momento que retornava para sua casa, viu que tinha comando na rua e assim que os policiais deram ordem de parada, empreendeu fuga "eu não parei porque eu não tenho carta, os documentos do carro estavam todos irregulares, os pneus estavam careca e só tinha freio de um lado". Esclarece que naquele momento estava chovendo e entrou no sentido contra mão da Rua Armando Paiva, em alta velocidade e no instante que tentou convergir à direita, perdeu o controle do veículo, sendo certo que o mesmo chegou a tombar do lado esquerdo, atingindo o muro do Fórum. Declara que os policiais o levaram para o hospital pois estava com um corte na sobrancelha e assim que recebeu atendimento, acompanhou os militares até esta unidade policial para o registro da ocorrência. Enfatiza que foi oferecido o exame de etilômetro, que deu resultado negativo e que não havia nada de ilícito consigo, "eu só não parei porque não tinha CNH e o carro estava com a documentação atrasada, só por isso".

Em juízo disse que realmente estava dirigindo o veículo fiat Uno sem habilitação, estava buscando a sua irmã. Quando avistou os policiais eles deram ordem de parada, mas por não ter habilitação e o documento estar atrasado, ficou com medo de perder e desobedeceu a ordem, acabou sendo perseguido por eles. Estava chovendo, foi fazer a curva e acabou colidindo com o muro. Confessou, que aconteceu porque não parou, desobedeceu a ordem de parada.

Em solo policial (fl. 29), o Policial Militar Leandro Teodoro de Oliveira disse que na data de 05/07/2019 o declarante e seu colega de trabalho Carlos César de Paula, estavam realizando patrulhamento n Rua Antônio Bizaqui, na Vila São Pedro quando se depararam com um veículo Fiat Uno branco de placas BOC-3478 em atitude suspeita, momento em que o declarante e seu colega decidiram dar ordem de parada a referido veículo, que ao perceber a ordem dos milicianos, acabou se evadindo do local,

transitando em alta velocidade pelas vias da cidade, e por fim acabou colidindo em um muro lateral do Fórum desta cidade na Praça Mora Sobrinho; Informa que após a colisão constataram que o condutor do veículo citado era Everaldo Oseias Olímpio, e que o mesmo não possuía CNH; que houve necessidade de algemar o indiciado, por receio de fuga, porém não houve resistência, e ele foi conduzido até esta delegacia pelo declarante e seu colega. Declara ainda que, o veículo ficou no local dos fatos, junto a uma outra viatura da Polícia Militar, aguardando a perícia, para constatação de danos.

Em juízo disse estava em patrulhamento na companhia do PM Carlos Cesar quando se depararam com o acusado conduzindo o veículo Fiat Uno. Ele esboçou atitude suspeita e por isso resolveram abordar, deram sinais luminosos de parada, mas o acusado empreendeu fuga, conduzindo o veículo em alta velocidade, adentrou na contramão de direção e por estar em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva e acabou colidindo com o muro do Fórum desta Comarca. Por fim, foi abordado, constataram que não possuía habilitação. Na sequência, deram voz de prisão por direção perigosa, desobediência e dano ao patrimônio público, sendo o indiciado conduzido ao DP. Em juízo, o Policial Militar Carlos César de Paula prestou depoimento idêntico ao do PM Leandro Teodoro de Oliveira, uma vez que participou de todas as diligências. Os depoimentos dos Policiais Militares merecem toda credibilidade, foram firmes e coerentes, confirmaram que estavam realizando patrulhamento na Rua Antônio Bizaqui, na Vila São Pedro, quando se depararam com um veículo Fiat Uno, cor branca, de placas BOC-3478, em atitude suspeita, razão pela qual os policiais deram ordem de parada ao referido veículo. Ao receber a ordem de parada o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias da cidade, momento em que acabou perdendo o controle e colidindo o veículo com um muro lateral do Fórum. Os policiais constataram que o condutor do veículo era Everaldo Oseias Olímpio, e que ele não possuía CNH.

Não há nenhum motivo relevante, concreto e fundado de que a narrativa dos fatos por parte dos policiais teria por finalidade incriminar injustamente o acusado.

Ressalto que os depoimentos de policiais nestes casos são perfeitamente válidos. Sobre a admissibilidade de testemunhos de policiais, cita-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova" (0360928-92.2010.8.26.0000; Classe/Assunto: Apelação / Corrupção ativa; Relator(a): Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/04/2011; Data de publicação: 15/04/2011; Data de registro: 15/04/2011).

De fato, resta indubitável que o réu efetivamente praticou os delitos que lhe foram impostos, uma vez que todo o coligido nos autos leva a esta conclusão.

O réu em juízo confessou o delito, embora não tenha admitido que conduzia o veículo em alta velocidade, disse que foi perseguido pelos policiais, não conseguiu fazer a curva e acabou colidindo com o muro lateral do Fórum local.

A ausência de habilitação está comprovada pelo ofício do DETRAN juntado aos autos (fl. 45) e confessada em juízo, o perigo de dano não é apenas abstrato, mas concreto, pois a forma como o réu conduziu o veículo causou efetivo dano ao patrimônio público.

A desobediência à determinação de parada foi confirmada pelos depoimentos dos policiais e amplamente confessada pelo acusado. Por fim, quanto a alta velocidade, o réu admitiu que foi perseguido pelos policiais durante a fuga, os policiais em seus depoimento confirmada que essa condução se deu em alta velocidade o que pode ser comprovado não apenas e pelos depoimento s policiais que o perseguiam, que

relataram que no local a velocidade máxima era de 30 km/h, mas também pelo resultado do acidente, pois o réu não apenas colidiu com o muro, mas o derrubou, sendo o veículo arremessado para o interior do estacionamento do fórum, conforme comprovam as fotografias de fls. 63/66.

É importante ressaltar que, o Fórum local está localizado nas proximidades da rodoviária local, o que é de conhecimento notório local, local onde o réu conduziu o veículo em alta velocidade.

Em seu interrogatório, prestado e solo policial, disse que viu que tinha comando na rua e assim que os policiais lhe deram ordem de parada empreendeu fuga. O fez porque não tinha carta, além dos documentos dos carros estarem todos irregulares, pneus carecas e só tinha freio de um lado. Informou que no dia estava chovendo e durante a fuga entrou no sentido contramão da Rua Armando Paiva, em alta velocidade, quando tentou virar à direita perdeu o controle do veículo, que tombou do lado esquerdo, atingindo o muro do Fórum.

Diante dessas condutas acima descritas, verifica-se que o réu praticou as condutas típicas dos 309 e 311 do CTB.

O art. 309, por sua vez, estabelece que:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Ainda, o art. 311 do CTB estabelece que:

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. (Grifo nosso)

No mais, ressalto que o delito tipificado no artigo 309 do CTB se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública, nas condições descritas no tipo penal, caracterizando-se o crime formal e de perigo abstrato. O perigo à segurança viária e à incolumidade alheia é presumido. Nos crimes de perigo abstrato, o legislador se satisfaz para considerar o crime consumado, com a simples probabilidade de dano, sendo prescindível a efetiva ocorrência deste para a consumação. Note-se que restou comprovado que via era movimentada e próxima a rodoviária, onde ocorre o embarque e desembarque de passageiros.

Ressalta-se que o réu efetivamente não possuía CNH na data dos fatos, conforme admite em seu interrogatório e posteriormente confirmado pelo Detran-SP (fl. 45).

Não bastasse estar dirigindo sem habilitação, o réu desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais e passou a trafegar de modo anormal e perigoso, em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de estações de embarque e desembarque de passageiros (rodoviária), fugindo da abordagem policial e gerando perigo de dano, conforme se depreende dos depoimentos de ambas as testemunhas e do próprio interrogatório do réu.

Ainda, perfilho-me ao entendimento de não há consunção entre os delitos do artigo 309 e 311, devendo ser notada a autonomia das condutas, sem que uma seja necessária ou sirva como meio ao cometimento da outra, apenas igualando na exigência da presença do perigo. Note-se que restou configurada outras condutas que não o mero excesso de velocidade.

"APELAÇÕES CRIMINAIS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO

AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 PARA A CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INFRAÇÕES PENAIS DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, E DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ARTIGOS 309 E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. ÉDITO CONDENATÓRIO PRESERVADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. INCONFORMISMO ADSTRITO ÀS REPRIMENDAS ESTABELECIDAS PARA O ILÍCITO PENAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFIRMAÇÃO DAS PENAS BASES ESTIPULADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM PELA DUPLA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE. RATIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA. ESTRITA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Verificando-se que a conduta delituosa de desobediência encontrasse descrita na peça acusatória ofertada pelo Ministério Público, ainda que de forma concisa, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença. - Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, a manutenção da condenação dos réus é medida que se impõe. - A alegação de que o acusado mantinha a droga para o consumo próprio, sem qualquer comprovação, não é suficiente para a desclassificação do delito. - Embora não desconheça este relator a polêmica que envolve a questão da aplicação do princípio da consunção no âmbito dos crimes de trânsito, filia-se a corrente de que as infrações penais tipificadas nos artigos 309 e 311 da Lei nº 9.503/97 são crimes autônomos, não obstante tutelem o mesmo bem jurídico. - Se as penas-bases dos acusados foram bem dosadas, é de rigor a ratificação. - Consideradas as circunstâncias da quantidade e natureza do entorpecente para o recrudesimento da pena-base, impossível é o emprego deste mesmo fundamento para modificar o patamar de redução da pena pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de configurar bis in idem. - Não cabe ao condenado buscar adequar aos seus interesses a pena que deseja cumprir, mormente se ausentes provas concretas de sua impossibilidade de valendo destacar que a imposição da pena de multa decorre de norma legal, cuja estipulação guarda estrita proporcionalidade com a reprimenda corpórea. - Em obediência ao disposto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. - Não há como deferir os benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos se a medida não se mostra suficiente nem socialmente recomendável. - Não tendo sido demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido, deve ser afastado o pedido de restituição formulado pela defesa." (TJMG - APR: 10223140089853001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 23/04/2015, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2015).

Portanto, de rigor a condenação do acusado aos delitos previstos nos artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma das condenações com trânsito em julgado (fls. 99/101) será dosada nesta fase como Maus antecedentes, com acréscimo de 1/6, sendo assim, a pena-base será fixada acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de detenção, para o crime previsto no artigo 311 do CTB; 07 (sete) meses de detenção, para o crime previsto no artigo 309 do CTB; e 17 dias de detenção, além de 12 dias-multa, para o crime previsto no artigo 330 do CP.

Na segunda fase, verifico que o réu possui a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual será feita a compensação para manter a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo evidente concurso material, estabeleço a pena final em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezesete) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa.

Considerando a confissão espontânea e o arrependimento demonstrado no interrogatório do réu, o regime inicial será o aberto. Sem substituições, pois, diante dos antecedentes e reincidência, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu EVERALDO OSEIAS OLÍMPIO, RG: 47.956.639, nascido em 20/03/1992, natural de Jundiaí - SP, filho de Simone Aparecida Olímpio, como incurso nos artigos 309 e 311 da Lei nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezesete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento da pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa. Sem substituições.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03 ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Transitando esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol de Culpados.

Expeça-se o necessário.

Espirito Santo do Pinhal, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA